



**CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL
SUMINISTRO DE ENERGÍA CON DESTINO AL MERCADO REGULADO**

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS

PERIODO: DESDE EL 14 DE FEBRERO DE 2026 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2027

SANTIAGO DE CALI, DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO DE CONVOCATORIA:

CP-GNCC2025-004

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
1. TERMINOS DE LA CONVOCATORIA E INSTRUCCIONES Y REQUISITOS GENERALES.	4
1.1. OBJETO.....	4
1.2. NATURALEZA DE LA PRESENTE INVITACIÓN A OFRECER	4
1.3. RÉGIMEN JURÍDICO	5
1.4. OFERENTES Y/O OFERENTEES.....	5
1.5. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA INVITACIÓN	5
1.6. NOMBRE DEL FUNCIONARIO ENCARGADO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO. .	5
2. CRONOGRAMA DEL PROCESO.	6
3. PLAZO DE OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONSULTA.	6
4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A CONTRATAR.	6
4.1. DURACION DEL SUMINISTRO	6
4.2. MODALIDAD DE COMPRA	6
4.3. LUGAR DE ENTREGA DE LA ENERGÍA	7
4.4. RESUMEN DEL PRODUCTOS A OFERTAR	7
5. PROPONENTES POR CALIFICAR.....	8
6. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.....	8
7. REQUISITOS HABILITANTES	8
8. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS OFERTAS	13
9. OFERTA MERCANTIL	14
10. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS	15
11. PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES.	16
12. AUDIENCIA PÚBLICA.....	16
13. FORMALIZACIÓN DE RESULTADOS.	17
14. DECLARACIÓN DE DESIERTA.	17
15. REGISTRO DE CONTRATOS.	17
16. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA.	17

17.	GARANTÍAS	18
18.	AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS.	18
19.	MINUTA OFERTA MERCANTIL.....	19
ANEXO 3. FORMATO DE PRECIOS Y CANTIDADES CONDICIONES DE LA OFERTA – FORMATOS DE PRESENTACIÓN		40

INTRODUCCIÓN

VATIA S.A.S.S ESP, en adelante VATIA, es una empresa de servicios públicos privada, de nacionalidad colombiana, constituida como sociedad por acciones mediante escritura pública número 136 del 31 de enero de 1998 otorgada en la notaría única de Santander de Quilichao, existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, con domicilio en Santiago de Cali e identificada tributariamente con el número (NIT) 817.001.892-1, cuyo objeto social principal es la prestación de los servicios de comercialización y generación de energía eléctrica, cuyos actos y contratos están sometidos al derecho privado.

VATIA S.A.S.S E.S.P. de acuerdo con lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994 y dando cumplimiento a los requerimientos de las resoluciones emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en especial las Resoluciones CREG 130 de 2019, 134 de 2013, 080 de 2019, 130 de 2019, 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan, está interesada en recibir ofertas de energía y potencia eléctricas para atender su mercado regulado. A partir de los criterios comerciales y principios de igualdad de condiciones y oportunidades para todos los que intervienen en el negocio de suministro de energía eléctrica, VATIA S.A.S.S E.S.P. invita a los diferentes agentes generadores y comercializadores del mercado eléctrico, a participar en el presente proceso de invitación pública de suministro de energía, cumpliendo de esta manera con la normatividad vigente para la compra de energía destinada a cubrir la demanda del mercado regulado.

1. TERMINOS DE LA CONVOCATORIA E INSTRUCCIONES Y REQUISITOS GENERALES.

La presente sección establece las instrucciones y los requisitos generales que deben cumplir los participantes que quieran presentar sus ofertas mercantiles de suministro de energía.

1.1. OBJETO

VATIA está interesada en recibir ofertas mercantiles para la contratación del suministro de energía eléctrica con destino a atender la demanda del mercado regulado en el periodo comprendido desde las 00:00 horas del 14 de febrero de 2026 hasta las 24:00 del 31 de diciembre de 2027, según los términos y condiciones descritos en la presente convocatoria pública y especialmente en los productos definidos en este documento.

1.2. NATURALEZA DE LA PRESENTE INVITACIÓN A OFRECER

La presente invitación a ofrecer el suministro de energía y los documentos que se produzcan en desarrollo de esta por parte de VATIA, no implican la aceptación por parte de ella, ni crean la obligación de aceptar las ofertas mercantiles que le presenten o cualquier otra obligación. Para los efectos de la presente invitación el término energía eléctrica involucra la potencia eléctrica asociada.

De igual forma, para todos los efectos del negocio jurídico surgido de la aceptación mediante la Orden de Compra, toda referencia al término contrato se entenderá como si se estuviera haciendo referencia a la aceptación.

1.3. RÉGIMEN JURÍDICO

La presente invitación a ofrecer y la relación jurídica que surja de la misma, se sujetan a la ley colombiana y a las resoluciones expedidas por la comisión de regulación de energía y gas – CREG, que regulan el mercado de energía mayorista.

1.4. OFERENTES Y/O OFERENTEES

Podrán participar en esta invitación como Oferentes, en igualdad de condiciones, todos los agentes generadores y comercializadores actuales y demás agentes interesados en desarrollar nuevos proyectos de generación que se encuentren inscritos y a paz y salvo ante el ASIC.

1.5. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA INVITACIÓN

- La invitación a presentar oferta mercantil para el suministro de energía y todos sus anexos.
- Las adendas y la serie de preguntas formuladas por los interesados en presentar ofertas mercantiles, así como las respuestas y aclaraciones remitidas en forma escrita por parte de VATIA durante el período de la invitación. En general, todos los documentos que se relacionen con el proceso de la invitación pública.

1.6. NOMBRE DEL FUNCIONARIO ENCARGADO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO.

Nombre Encargado: MARYSOL REYES TOBAR
Teléfono Encargado: 311 481 28 57
E-mail Encargado: mreyes@vatia.com.co

2. CRONOGRAMA DEL PROCESO.

Publicacion de Pliegos de Consulta	lunes, 01 de diciembre de 2025
Plazo para presentar consultas los agentes	viernes, 05 de diciembre de 2025
Fecha Límite para Publicacion de Pliegos Definitivos:	viernes, 12 de diciembre de 2025
Fecha Límite de Entrega de Requisitos Habilitantes y Ofertas:	viernes, 19 de diciembre de 2025
Verificación y/o subsanación o aclaración de requisitos habilitantes (hasta)	martes, 30 de diciembre de 2025
Fecha de Evaluación de Ofertas en Audiencia Pública:	lunes, 05 de enero de 2026
Fecha Máxima Formalización de Contratos:	viernes, 23 de enero de 2026

3. PLAZO DE OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONSULTA.

De conformidad con el Artículo 10, numeral 10.2, inciso (a) de la resolución CREG 130 de 2019, los pliegos estarán para consulta hasta la fecha establecida en el cronograma del presente pliego. Estas consultas deberán ser remitidas a los correos electrónicos: mreyes@vatia.com.co; eortiz@vatia.com.co

4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A CONTRATAR.

4.1. DURACION DEL SUMINISTRO

VATIA requiere abastecer parcialmente la energía demandada por su mercado regulado entre el 14 de febrero de 2026 y 31 de diciembre de 2027. Esta energía será adjudicada a uno o varios oferentes que cumplan con las condiciones de los presentes términos. En el anexo de cantidades y curva horaria de los presentes términos, se presentan las cantidades de energía horaria y mensual a contratar.

4.2. MODALIDAD DE COMPRA

Se ha previsto celebrar un negocio jurídico bajo la modalidad “Pague Lo Contratado”. Dicha modalidad consiste en que EL PROVEEDOR entrega la energía asignada y VATIA se obliga a recibir y pagar esta energía al precio adjudicado y que consta en la respectiva oferta mercantil aceptada.

4.3. LUGAR DE ENTREGA DE LA ENERGÍA

La entrega de la energía objeto de la presente OM será a nivel de Sistema Interconectado Nacional STN (230 – 500 Kv). Para el suministro objeto de esta invitación se definen como fronteras de medición las correspondientes a los clientes atendidos por VATIA y reportados al SIC.

4.4. RESUMEN DEL PRODUCTOS A OFERTAR

Producto 1

RESUMEN DEL PRODUCTO	
TIPO DE NEGOCIO JURÍDICO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado, domingo y festivo durante la vigencia del producto
VIGENCIA DEL CONTRATO	14 de febrero 2026 - 31 diciembre 2026
MERCADO DE REFERENCIA	REGULADO
TAMAÑO DEL CONTRATO (MWh)	292,254.97
INDEXADOR	IPP de octubre de 2025 indexación mensual (IPP serie oferta interna)
GARANTÍAS	Seriedad: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Oferente: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Destinatario: Pagaré en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TÉRMINOS	Forma de pago: 30 días calendarios siguientes al último día de suministro.

5. PROPONENTES POR CALIFICAR

Podrán participar en esta convocatoria pública como oferentes, todos los agentes generadores y comercializadores, que se encuentren participando actualmente en el Mercado de Energía Mayorista y que estén registrados ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales ASIC –XM S.A. E.S.P., o que tengan proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación, Minero Energética (UPME), con sus estudios de factibilidad técnica y financiera terminados a la fecha de cierre de esta convocatoria.

No podrá participar el proponente que, a la fecha de cierre de la oferta, tenga activo un proceso de limitación de suministro.

6. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podrán participar en esta convocatoria, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona con VATIA, las personas que se encuentren dentro del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la Ley.

7. REQUISITOS HABILITANTES

El oferente deberá elaborar la oferta mercantil de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, anexando la documentación exigida. Solamente serán admisibles las ofertas mercantiles que reúnan y correspondan en forma inequívoca a los requerimientos de VATIA que se incluyen en el presente Pliego de Condiciones.

- a. Certificado de existencia y representación legal con fecha no superior a 30 días o el documento pertinente de acuerdo con la naturaleza jurídica del proponente. En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas autorizaciones de los órganos competentes para efectos de presentar la propuesta, suscribir el contrato y todas relacionadas con la presente convocatoria.
- b. Certificado de Inscripción de registro y paz y salvo ante el ASIC con vigencia inferior a 30 días de la fecha de cierre.
- c. Certificación cumplimiento del CROM. El Oferente deberá certificar que cuenta con el **CROM1** necesario para el momento del registro e inicio del negocio jurídico.
- d. Garantía de seriedad de la oferta o propuesta. El Oferente deberá presentar Pagaré en blanco con carta de instrucciones de acuerdo con el modelo adjunto al pliego en el anexo 2, el cual será ejecutado por VATIA en caso de que el oferente no presenta los documentos requeridos para iniciar la ejecución del negocio jurídico que surja con la

aceptación de la oferta y/o no ha constituido las garantías pactadas en el mismo, dentro del plazo señalado dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a la Audiencia Pública de adjudicación por responsabilidad del Proponente. Esto sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a VATIA y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

De los anteriores requisitos habilitantes, únicamente serán subsanables los que se indican a continuación y por las razones allí descritas:

DOCUMENTOS HABILITANTES SUBSANABLES		
DOCUMENTO	DETALLE	¿CUÁNDO ES SUBSANABLE?
Certificado de Existencia y Representación Legal	Emitido por el órgano competente según la naturaleza jurídica del proponente, con fecha de constancia de expedición no mayor a un (1) mes anterior a la fecha de cierre de esta Solicitud Pública de Ofertas.	Cuando es presentado y su fecha de expedición es superior a un mes.
Certificado de Inscripción de registro y paz y salvo ante el ASIC	Con vigencia inferior a 30 días de la fecha de cierre.	Incluso si no es presentado.
Anexo 1. Certificación cumplimiento del CROM	El Oferente deberá certificar que cuenta con el CROM esperado necesario para el momento del registro e inicio del contrato.	Incluso si no es presentado.
Anexo 2. Pagaré en blanco con carta de instrucciones	El Oferente, a título de garantía de seriedad de la oferta, deberá presentar pagaré en blanco con carta de instrucciones establecido en el Anexo 3.	Incluso si no es presentado.

Los requisitos subsanables deberán ser presentados en el término que VATIA señale al Oferente de acuerdo con la Resolución CREG 130 de 2019, so pena del rechazo de la propuesta.

ANEXO No. 1 - Certificación Cumplimento de CROM1

(Ciudad y fecha)

Señores

VATIA S.A.S. E.S.P.
La Ciudad

REFERENCIA: Certificación CROM1

Apreciados Señores:

En mi calidad de representante legal, me permito certificar que para efecto del registro del negocio jurídico que se derive de la aceptación de la oferta mercantil, se cuenta con la capacidad de CROM mayor o igual a las cantidades de energía ofertadas para todo el periodo ofertado.

Atentamente,

Nombre proponente o razón social firma: _____

Teléfonos: _____

Correo Electrónico: _____

Firma del Representante Legal

C. C. _____ de _____

ANEXO No. 2 - Pagaré en blanco con carta de instrucciones (Garantía de Seriedad de la Oferta).

PAGARÉ No. XXXXXXXXXXXXX

CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-GNCC2025-004 – PERIODO XXXX (SEGÚN OFERTA DEL OFERENTE).

OFERENTE: XXXXXXXXXXXXX S.A E.S.P.
DESTINATARIO: VATIA S.A.S. E.S.P.

XXX S.A. E.S.P., con domicilio social principal en la ciudad de XXX, con NIT, en cuyo nombre y representación legal actúa su Gerente el señor **XXX**, ciudadano mayor de edad, vecino de XXX, identificado con la cédula de ciudadanía número XXX expedida en XXX, **PROMETE PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VATIA S.A.S E.S.P.**, en sus oficinas en la ciudad de Cali (Valle), el día _____ del mes de _____ de _____ (20__) la suma de _____ (\$_____) moneda legal; las demás condiciones se especifican en la carta de instrucciones adjunta.

EL Deudor declara que renuncia expresamente a interponer acción, con el fin de invalidar el contenido del pagaré No. _____, por el solo hecho de usarse el “Intercambio Electrónico de Datos” en cumplimiento de la ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012. En caso de litigio, los registros de los mensajes de Intercambio Electrónico de Datos que se hayan utilizado serán admisibles ante el juez competente y constituirán plena prueba de los hechos que en ellos figuran, salvo que se aporte prueba en contrario. El Deudor reconoce y acepta que las firmas plasmadas en el pagaré No _____ y en la carta de instrucciones anexa, son confiables y vinculantes para obligarlo legalmente en relación con su contenido y tienen la misma validez y los mismos efectos jurídicos de la firma manuscrita

Para constancia se firma en la ciudad de XXX (XXX) a los _____ del mes de _____ de _____.

XXXXX
Representante Legal
XXXX S.A. E.S.P.

CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ No. XXXXXX
CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-GNCC2025-004 – PERIODO XXXX (SEGÚN OFERTA DEL OFERENTE).

OFERENTE: XXXXXXXXXXXX S.A E.S.P.
DESTINATARIO: VATIA S.A.S. E.S.P.

XXX S.A. E.S.P. con domicilio social principal en la ciudad de XXX, en cuyo nombre y representación actúa su Gerente el señor **XXXX**, identificado con la cédula de ciudadanía número **XXX** expedida en **XXX**, autoriza a **VATIA S.A.S E.S.P.** empresa de servicios públicos, con domicilio social en la ciudad de Cali, con NIT. 817.001.892, para que haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el pagare No. XXXXXXXX, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. La cantidad por pagar será igual al 3% del valor de la oferta, según la cantidad de la energía ofrecida por el oferente en el marco de la convocatoria pública No. CP-GNCC2025-004 adelantada por VATIA S.A.S ESP.
2. Los espacios en blanco se llenarán si transcurrido el plazo de trece (13) días hábiles siguientes a la fecha de la Audiencia Pública en la convocatoria No. CP-GNCC2025-004, **XXX S.A ESP**, en calidad de oferente adjudicado, no presenta los documentos requeridos para iniciar la ejecución del negocio jurídico que surja con la aceptación de la oferta y/o no ha constituido las garantías pactadas.
3. La fecha de creación será aquella en que se llenen los espacios en blanco según las instrucciones dadas en esta carta y la fecha de vencimiento será cualquiera que la consigne, posterior al incumplimiento por **XXX S.A. E.S.P descrito en el numeral anterior**
4. En caso de cobro judicial, **XXX S.A. E.S.P.** deberá pagar los gastos y costos que determine el juez competente. En caso de cobro extrajudicial **XXX S.A. E.S.P.** deberá pagar aquellos costos que **XXXXXXXXXX S.A E.S.P.** justifique en una relación detallada.

VATIA S.A.S E.S.P. devolverá esta carta de instrucciones y el pagaré, una vez se suscriba la oferta mercantil aceptada para el suministro de energía y se constituyan las garantías establecidas en el mismo.

EL Deudor declara que renuncia expresamente a interponer acción, con el fin de invalidar el contenido del pagaré No. ___, por el solo hecho de usarse el “Intercambio Electrónico de Datos” en cumplimiento de la ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012. En caso de litigio, los registros de los mensajes de Intercambio Electrónico de Datos que se hayan utilizado serán admisibles ante el juez competente y constituirán plena prueba de los hechos que en ellos figuran, salvo que se aporte prueba en contrario. El Deudor reconoce y acepta que las firmas plasmadas en el pagaré No ___ y en la carta de instrucciones anexa, son confiables y vinculantes para obligarlo legalmente en relación con su contenido y tienen la misma validez y los mismos efectos jurídicos de la firma manuscrita

Firmado en la ciudad de XX, a los XXX (X) días del mes de XXXX de XXXX (XXXX).

XXXX.
Representante Legal
XXXX S.A. E.S.P.

8. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS OFERTAS

8.1. Productos

Los oferentes deben ofertar, el porcentaje de suministro mensual en el formato del Anexo Cantidades y curva horaria para cada mes, bajo la modalidad definida pague lo contratado, hasta las cantidades solicitadas de acuerdo con la distribución horaria establecida.

Los porcentajes ofertados mensualmente pueden ser diferentes entre sí, sin embargo, el porcentaje de oferta para meses de verano (diciembre, enero, febrero, marzo y abril) debe ser mínimo del 60%

Los porcentajes para ofertar deberán estar expresados hasta dos decimales.

No se evaluarán ofertas que:

- No sigan la curva de carga indicada,
- No presenten oferta para cada uno de los meses del periodo a contratar y
- No cumplan las condiciones aquí previstas en el producto.

8.2. Precios

Para cada producto, el oferente deberá ofertar su precio para el año, el precio en pesos por Kilovatio-hora (\$/kWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio fijo en pesos constantes de octubre de 2025. El precio ofertado debe incluir todos los cargos que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de la convocatoria sean responsabilidad de el Oferente. El oferente podrá ofertar precios diferentes para cada mes del año, los precios en pesos por kilovatio-hora (\$/kWh) con dos cifras decimales, en pesos constantes de octubre de 2025.

No serán aceptadas ofertas que presenten condiciones diferentes a las enunciadas, para ofertas que presenten un mayor número de decimales, estos serán redondeados a 2 cifras decimales.

$$Precio_m = Precio * \frac{IPP_m}{IPP_0}$$

Dónde:

IPP_m : Índice de Precios al Productor serie oferta interna, publicado por el DANE o la entidad encargada de tal fin, del mes de suministro.

IPP_0 : Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna, publicado por el DANE o la entidad encargada de tal fin, del mes de referencia, octubre de 2025.

El IPP serie oferta interna que se utilizará será el publicado como provisional (IPP_m , IPP_0) o el que la regulación indique para tal fin, teniendo en cuenta las disposiciones de la CREG mediante la circular 014 de 2021.

Precio: Precio monomio de suministro de referencia, en \$/KWh de octubre de 2025.

Precio_m: Precio a liquidar en el mes de suministro, este precio estará redondeado a dos cifras decimales.

8.3. Impuestos y deducciones

Los precios ofrecidos deberán contener todos los costos, impuestos y contribuciones vigentes que afecten los precios del oferente. Cualquier nueva carga impuesta legalmente a cualquiera de las partes será asumida de conformidad con la Ley Aplicable por cada una de las Partes, según corresponda.

8.4. Forma de pago

El pago correspondiente a la energía consumida se realizará a más tardar dentro de los treinta (30) días calendarios contados a partir del último día del mes correspondiente de consumo, de acuerdo con el Artículo 829 del Código de Comercio.

9. OFERTA MERCANTIL

El modelo de oferta mercantil se encuentra en el punto 19 “[Modelo oferta mercantil](#)” del presente documento, documento que deberá ser firmado por el representante legal del Oferente o por la persona que cuente con autorización estatutaria para comprometer a la sociedad, indicando la aceptación de los pliegos de condiciones de esta convocatoria, así como la declaratoria de conocimiento aceptación y acato de la reglamentación vigente, en especial la Resolución CREG 130 de 2019 y la Resolución CREG 101 033 de 2023.

Los Oferentes, dentro del proceso de invitación, podrán efectuar las observaciones que consideren pertinentes. VATIA se reserva el derecho de aceptar o rechazar total o parcialmente las observaciones presentadas en el plazo estipulado para ello. En todo caso con la presentación de la correspondiente oferta se entiende que el modelo de oferta mercantil anexo en el pliego de condiciones definitivo ha sido aceptado en su totalidad, por parte del Oferente.

Las modificaciones a la oferta mercantil y su aceptación solo podrán hacerse de mutuo acuerdo entre las partes una vez el contrato haya sido registrado ante el ASIC. Por lo anterior, las partes no pueden modificar la minuta de la oferta mercantil durante el período comprendido entre la publicación de pliegos definitivos y el registro del contrato ante el ASIC.

10. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

De conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, VATIA evaluará las ofertas de los agentes que hayan sido habilitados en función de los pliegos definitivos de la convocatoria y transferidas por el ASIC.

El objetivo de adjudicación será el de mínimo costo y riesgo para el usuario final.

VATIA presentará en la convocatoria su Oferta de reserva para los productos requeridos, en la cual expresará su condición de adjudicación en precio y cantidad, oferta que será la base para determinar las ofertas que serán elegibles y la cantidad efectiva a adjudicar en el proceso de evaluación.

Para la evaluación de la oferta económica de cada producto se procederá conforme se indica a continuación:

Elegibilidad de ofertas:

1. Se evaluará si las ofertas cumplen con la curva de carga indicada.
2. Se evaluará si la condición mínima de oferta para meses de verano está dada por el oferente y oferta para el resto de meses.
3. Se calculará el precio promedio ponderado de todas las ofertas presentadas, para el producto.
4. Se ordenarán todas las ofertas, por precio de menor a mayor. En caso de ofertas con el mismo precio, el segundo criterio de orden será por cantidad de mayor a menor.
5. Se seleccionaran las ofertas que tengan un precio promedio ponderado menor o igual al precio de la oferta reserva.

Una vez identificadas las ofertas elegibles, se procederá a la adjudicación de las ofertas que maximicen la cantidad de energía a adjudicar al menor precio posible:

6. Se tendrá como limite el precio promedio ponderado de la oferta de reserva que presente VATIA para la adjudicación del producto.
7. VATIA adjudicará, solo, las ofertas cuyo precio promedio ponderado no supere el precio promedio ponderado de la oferta de reserva. La adjudicación se asignará hasta agotar las cantidades definidas en la oferta de reserva para el total del periodo del producto. **Este límite es para el periodo requerido**, no es anual ni mensual.
8. Los precios de contratación corresponderán a los precios ofertados por los agentes oferentes.

9. En el caso de que un oferente no indique que no permite adjudicaciones parciales, se entenderá que la oferta permite adjudicaciones parciales. Las ofertas que se adjudican de manera parcial se les respetará la proporcionalidad mensual ofertada y conservará el precio ofertado por el agente. El oferente podrá indicar qué condiciones permitirá la adjudicación parcial.

La metodología para el cálculo del precio promedio ponderado será la siguiente:

$$\overline{P}_m = \frac{\sum_{i=1}^m C_i * p_i}{\sum_{i=1}^m C_i}$$

Donde:

i : Oferta presentada por un agente.

m : Mes específico de oferta.

p_i : Precio ofertado por el agente en la oferta i .

C_i : Cantidad de energía ofertada por el agente en la oferta i .

$\overline{P}_m$: Precio promedio ponderado de la oferta.

11. PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES.

En caso de presentarse reclamaciones y objeciones, se deben presentar y sustentar de manera oral por parte de los representantes de los oferentes en la audiencia en donde se lleva a cabo la evaluación, estos deberán estar debidamente delegados por el representante legal de la compañía. VATIA analizará las reclamaciones y objeciones y las resolverá en la misma audiencia previo a la adjudicación.

La delegación por parte del representante legal deberá acreditarse a través de un poder, una autorización o un mandato inscrito en el certificado de cámara y comercio.

12. AUDIENCIA PÚBLICA.

VATIA de conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, invita a audiencia pública el 5 de enero de 2026 a las 2:00 p.m., la audiencia se realizará en las instalaciones de su sede de la ciudad de Cali ubicada en Cl. 35 Nte. 6ABis-100, de todas maneras y con el fin de que todas las partes interesadas estén presentes, esta será transmitida a través de una plataforma virtual, el link de acceso será informado en la plataforma del SICEP. A esta audiencia

podrán asistir oferentes, autoridades de inspección, control y vigilancia y los terceros interesados que soliciten participar.

13. FORMALIZACIÓN DE RESULTADOS.

El resultado de la convocatoria pública es el que se obtenga después de aplicar la metodología de evaluación de ofertas definida en el numeral 10, VATIA notificará por escrito al (los) oferentes(s) o favorecido(s) con la adjudicación para el suministro de energía eléctrica, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de audiencia pública.

VATIA formalizará la relación jurídica resultante de este proceso dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia pública, emitiendo la(s) correspondiente(s) Orden(es) de Compra, configurándose así el negocio jurídico correspondiente. VATIA remitirá al SICEP los resultados de la convocatoria pública dos (2) días hábiles posteriores a la fecha de formalización de la relación jurídica resultante o de la audiencia pública en el caso de ser declara desierta.

14. DECLARACIÓN DE DESIERTA.

Si como resultado de la evaluación las ofertas presentadas son descartadas por no cumplir con lo dispuesto en la metodología de evaluación o los precios ofertados superen la oferta de reserva o no se habilite oferente alguno, la convocatoria será declarada desierta.

15. REGISTRO DE CONTRATOS.

El registro de la Oferta Mercantil y su orden de compra ante el ASIC será efectuado por VATIA dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes después de su formalización, para esto debe ser remitida la plantilla de registro a VATIA para el trámite respectivo.

16. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA.

En caso de que VATIA decida suspender la convocatoria, informará al SICEP para que este cambie el estado de la convocatoria a suspendida en el expediente electrónico. Esta suspensión en ningún caso será superior a diez (10) días hábiles contados a partir de la actualización del estado de la convocatoria en el expediente electrónico del SICEP. En caso de que pasados los diez (10) días hábiles, VATIA no realice la solicitud de reactivación de la convocatoria, el ASIC cambiará el estado de la convocatoria en el expediente electrónico del SICEP a cancelada y procederá a cerrar el expediente. Si VATIA decide cancelar la convocatoria, se procederá a documentar e informar al ASIC oportunamente. El ASIC debe

cambiar el estado de la convocatoria a cancelada en el expediente electrónico del SICEP y procederá a cerrar el expediente.

17. GARANTÍAS

17.1. GARANTÍA DE SERIEDAD.

El oferente deberá adjuntar un pagaré en blanco con su correspondiente carta de instrucciones, de acuerdo con lo indicado en el Anexo No.2 del Pliego de condiciones. *Este documento deberá enviarse en firma digital o electrónica del representante legal del Oferente.*

17.2. GARANTIAS DEL OFERENTE.

El Oferente otorgará a favor de VATIA un pagaré en blanco con carta de instrucciones, que ampare los perjuicios derivados del incumplimiento del negocio jurídico. Este documento deberá ser entregado a VATIA a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la emisión de la orden de compra. El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que VATIA tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el Oferente, en cuyos eventos, VATIA la podrá hacer efectiva, sin perjuicio de las acciones legales que pueda interponer VATIA para resarcir el sobrecosto y daños que se generen por este incumplimiento.

17.3. GARANTÍAS DEL DESTINATARIO.

VATIA, con el fin de garantizar el pago de la energía suministrada otorgará al Oferente, un pagaré en blanco con su carta de instrucciones dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la emisión de la orden de compra.

18. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS.

VATIA autoriza a los interesados en esta convocatoria a consultar datos personales, cron financieros, crediticios, comerciales y de servicios registrados en bancos de datos.

19. MINUTA OFERTA MERCANTIL

Los siguientes son los términos finales de la Oferta Mercantil a presentar por parte del Oferente:

Ciudad, (Fecha)

Doctor

LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE

Representante Legal VATIA S.A.S. E.S.P.

Avenida 6N # 47N -32

Ciudad

Asunto: Presentación de la Oferta Mercantil de Suministro de Energía Eléctrica, según INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL No. CP-GNCC2025-004 para el período 14 de febrero de 2026 al 31 de diciembre de 2027.

Respetado Doctor Sandoval:

[Incluir nombre de la empresa oferente] con NIT. [incluir número de NIT], domiciliada en [incluir nombre de la ciudad o municipio del domicilio], debidamente constituida mediante escritura pública No. [incluir número] otorgada el día [día] de [mes] de [año] en la Notaría [incluir número] de [incluir nombre de la ciudad o municipio], representada en este acto por [Incluir nombre del representante legal de la empresa oferente], mayor de edad, con domicilio en [incluir nombre de la ciudad o municipio], identificado con la cédula de ciudadanía/extranjería No. [incluir el número de la identificación] en su calidad de representante legal, con amplias facultades al efecto, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de [incluir el lugar de la cámara de comercio del Oferente], teniendo en cuenta su invitación a presentar oferta mercantil, presentamos a ustedes la siguiente oferta mercantil de suministro de energía No. CP-GNCC2025-004 en los términos y condiciones que se registró por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas por las disposiciones legales que regulen la materia:

Para efectos de la presente OM la palabra “Parte” hará referencia de manera individual al OFERENTE o DESTINATARIO y la palabra las “Partes” está dirigida a identificar a OFERENTE y DESTINATARIO:

1. **OBJETO.** El suministro de energía eléctrica por parte del Oferente al Destinatario con destino a atender el mercado regulado, bajo la modalidad pague lo contratado en las cantidades de energía y precio descritas en el Anexo 3.
2. **PLAZO DE SUMINISTRO.** El suministro de energía se dará a partir de la hora 00:00 de 1 de enero de 20XX y hasta las 24:00 hora del 31 de diciembre 20XX, el cual se denominará para todos los efectos como el “Periodo a Contratar”.
3. **PRECIO DE LA ENERGÍA SUMINISTRADA.** El precio para el suministro de energía en la modalidad pague lo contratado, especificado en pesos colombianos constantes del mes de octubre de 2025 por kWh, es el indicado en el Anexo XX de esta OM definido como cuadro de Cantidades de Energía y Precio, precio que incluye todos los cargos que son responsabilidad del Oferente.
4. **VALOR DE LA OFERTA MERCANTIL.** Para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la presente OM es de cuantía indeterminada. El valor real se determinará por la sumatoria de la facturación mensual, emitida en la medida en que se vaya cumpliendo el suministro de energía y durante el plazo de ejecución.
5. **FORMULA DE AJUSTE.** La metodología para la actualización de los precios en la modalidad pague lo contratado, será la siguiente:

$$Precio_m = Precio * \frac{IPP_m}{IPP_0}$$

Dónde:

IPP_m: Índice de Precios al Productor serie oferta interna, publicado por el DANE o la entidad encargada de tal fin, del mes de suministro.

IPP₀: Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna, publicado por el DANE o la entidad encargada de tal fin, del mes de referencia, octubre de 2025.

El IPP serie oferta interna que se utilizará será el publicado como provisional (**IPP_m, IPP₀**) o el que la regulación indique para tal fin, teniendo en cuenta las disposiciones de la CREG mediante la circular 014 de 2021.

Precio: Precio monomio de suministro de referencia, en \$/KWh de octubre de 2025.

Precio_m: Precio a liquidar en el mes de suministro, este precio estará redondeado a dos cifras decimales.

6. **REGISTRO DEL NEGOCIO JURIDICO ANTE EL ASIC.** El registro de la Oferta Mercantil y la Orden de Compra ante el ASIC, tendrá como efecto primordial permitir la liquidación y facturación de los intercambios de energía de VATIA participantes en la Bolsa de Energía y, además, el reconocer expresamente que las partes se someten a

todas las reglas y procedimientos relacionados con el objeto de esta Oferta Mercantil, especialmente en lo relativo a facturación, mediciones, racionamiento, fuerza mayor, riesgos en la transmisión, pérdidas en los Sistemas de Transmisión Nacional y Regional. Igualmente harán parte del presente negocio jurídico el Reglamento de Operación, especialmente los Códigos de Red y Comercial del SIN, así como el Estatuto de Racionamiento y los que los modifiquen o deroguen. PARÁGRAFO: a) VATIA se encargará del registro de la presente Oferta Mercantil y orden de compra ante el ASIC. Si por cualquier causa imputable a EL OFERENTE ACEPTADO la Oferta Mercantil y orden de compra no se puede registrar o no se puede despachar durante su ejecución se hace efectiva la Garantía de Cumplimiento que ampara este riesgo, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a las mismas y no cubiertos por el valor de la Garantía de Cumplimiento. b) Sin embargo dado el nuevo esquema de registro, es una obligación conjunta aprobarlo digitalmente, entendiéndose que cualquier demora en este trámite por causas imputables a alguna de las partes obliga a la parte incumplida a resarcir a la otra por el posible perjuicio ocasionado, el cual deberá ser demostrado objetivamente por la parte afectada. c) Para el registro de la Oferta Mercantil y la orden de compra ante el ASIC se tendrá en cuenta lo estipulado en la Resolución CREG 101 130 de 2019 y CREG 101 033 de 2023, o aquellas que la modifiquen la presente OM.

7. PUNTOS DE ENTREGA Y MEDICION. La entrega de la energía objeto de la presente OM será a nivel de Sistema Interconectado Nacional STN (230 – 500 Kv). Para el suministro objeto de esta OM se definen como fronteras de medición las correspondientes a los clientes atendidos por VATIA y reportados al SIC.

8. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES. Cada Parte será responsable por los perjuicios que ocasione a la otra, siempre y cuando provengan o sean la consecuencia de su culpa o negligencia. Los riesgos que no estén relacionados directamente con la actividad de las partes serán asumidos por el agente responsable dentro del Sistema Interconectado Nacional. El Oferente no será responsable por restricciones en el suministro de energía por racionamiento de energía o potencia decretada a nivel nacional o por autoridad competente.

9. OBLIGACIONES DEL DESTINATARIO. Son obligaciones del Destinatario las siguientes:

- Pagar oportunamente al Oferente el precio establecido en los numerales 3 y el Anexo XX de esta OM.
- Constituir y mantener vigentes las garantías a las que hace referencia la presente OM.
- Las demás obligaciones contenidas o que se deriven de la presente OM de las Leyes Aplicables.

10. OBLIGACIONES DEL OFERENTE. Son obligaciones del Oferente las siguientes:

- Suministrar al Destinatario la energía en las condiciones, cantidades y plazos descritos en el Capítulo I de esta OM.
- Constituir y mantener vigentes las garantías a las que hace referencia la presente OM.
- Presentar las facturas en los términos indicados en esta OM.
- Las demás contenidas en la presente OM, en la regulación o en las Leyes Aplicables.

11. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. En caso de incumplimiento de las obligaciones descritas en la OM, la Parte cumplida tendrá derecho a ejecutar contra la Parte que hubiere incumplido, los instrumentos de pago que hubieren sido otorgados y/o las garantías de pago que hubieren sido otorgadas bajo el presente negocio jurídico, por el monto y en los términos en que fueron constituidas. Las Partes renuncian a cualquier aviso o declaración judicial para constituirse en mora. Sin perjuicio de lo anterior, el procedimiento y los efectos del incumplimiento corresponderán a los descritos en la cláusula Decima quinta.

12. PERIODO DE FACTURACIÓN, TIEMPOS Y FORMA DE PAGO. El valor de la energía será facturado mensualmente por el Oferente con base en los precios establecidos en numeral quinto y de acuerdo con las cantidades y plazos de suministro aceptados por VATIA, a más tardar en los quince (15) días calendarios siguientes al mes de suministro. En caso de que el OFERENTE sea Facturador Electrónico, la factura se remitirá al correo electrónico facturacionelectronica@vatia.com.co con copia al correo mreyes@vatia.com.co; dentro del plazo antes estipulado. Las facturas electrónicas deberán estar debidamente diligenciadas, haciendo énfasis en el código CUF y en la resolución de facturador electrónico conforme también a lo dispuesto en los Decretos 2242 de 2015, 1625 de 2016 y a las demás normas que los complementen, modifiquen, adicionen, aclaren o sustituyan. Se entenderá entonces que la fecha de recibo de la factura corresponderá a la fecha en que la factura electrónica sea recibida en los correos electrónicos destinados para ello. La factura respectiva deberá incluir como mínimo los siguientes conceptos:

Fecha de elaboración y vencimiento.

Cantidad de energía eléctrica consumida para el período respectivo. Precio de la energía eléctrica correspondiente al mes facturado.

Cantidad total para cancelar.

Los demás requisitos exigidos por la Ley para las facturas comerciales.

VATIA cancelará el valor total de la factura en pesos colombianos, sujeto a las retenciones de ley que se le apliquen, a más tardar dentro de los treinta (30) días calendario, contados a partir del último día del mes correspondiente del consumo. En caso de que el día treinta (30) no sea hábil se cancelará el día hábil anterior.

La facturación se realizará con la versión TXF publicada por XM. No obstante, lo anterior, el PROVEEDOR podrá facturar utilizando la versión TXR en caso de dificultarse la facturación con versión TXF. El ajuste de cargos derivados de la diferencia entre versiones de facturación será aplicado mediante la emisión de notas de ajuste, situación que será informada al DESTINATARIO cuando se presente.

Parágrafo 1: En el evento en que VATIA. no pague la factura dentro de los términos establecidos, reconocerá y pagará al Oferente intereses moratorios a la máxima tasa legal moratoria en los términos del artículo 884 del Código de Comercio tomando una base anual de 365 días.

Parágrafo 2: En caso de presentarse glosas a la factura emitida por el Oferente que puedan referirse, entre otros, a errores aritméticos, tarifas incorrectas, fecha de vencimiento incorrecta, o suministros no recibidos, se glosará la factura por el concepto y/o valor incorrecto, señalando claramente el valor y la razón de la glosa y las Partes aclararán entre sí las diferencias que fueren del caso. La glosa deberá ser consignada por escrito y remitida dentro de los tres (3) días siguientes por correo certificado y electrónico. La factura se devolverá al Oferente, indicando el valor por el cual se acepta. No obstante, la glosa, la factura en su parte aceptada seguirá su trámite normal de pago, manteniendo su fecha de vencimiento. En el evento de que el valor glosado corresponda a suministros no recibidos, no habrá lugar a intereses moratorios. Una vez aclarada la glosa y si la misma es a favor del Oferente, VATIA reconocerá un interés equivalente a la tasa de captación de los bancos, sobre el valor glosado, desde la fecha de vencimiento de la factura glosada hasta la fecha de pago efectivo. Si el valor de la glosa es superior al cincuenta por ciento (50%) del valor total de la factura, el Oferente elaborará una nueva factura con el fin de que VATIA tenga su soporte contable correcto. Si las Partes no logran un acuerdo dentro del mes siguiente al reclamo, sobre la suma o sumas disputadas, acudirán al procedimiento señalado en el numeral Vigésimo de esta oferta.

Parágrafo: Prepago. Como alternativa a la forma de pago descrita en la parte inicial de esta cláusula, VATIA podrá acudir al prepago o pago anticipado, el cual se efectuará a favor del Oferente los veinte (20) de cada mes del mes anterior al suministro de la energía y de no ser día hábil, el pago se realice al siguiente día hábil posterior al día 20, y en consecuencia se reflejarán como anticipo en la factura emitida.

El prepago o pago anticipado hecho por VATIA, se reflejarán en la factura emitida por el Oferente y cuando ello no sea posible, porque este valor es mayor al consumo real del mes,

se deberá incluir en el campo de observaciones de la factura el valor correspondiente al mayor anticipo recibido. En caso de que el ajuste arroje un valor a favor de VATIA, el mismo se descontará de la próxima factura por vencerse. Cuando el pago anticipado realizado resulte insuficiente para cubrir el valor finalmente facturado, VATIA procederá a cancelar el saldo adeudado en la fecha determinada en la factura.

Cuando VATIA acuda al mecanismo del prepago o pago anticipado relacionado en este párrafo, las Partes acuerdan que el Oferente reconocerá automáticamente un descuento financiero equivalente al IBR + (1.5%) EA, calculada desde la fecha de pago anticipado, hasta el día treinta (30) días calendario siguiente al suministro.

El IBR a utilizar será el correspondiente a la última semana del mes anterior a la fecha de pago del anticipo. En el momento en que VATIA decida realizar el pago anticipado, informará al Oferente mediante correo electrónico por lo menos con tres (3) días calendario de antelación a la materialización de este y utilizará, para efectos de la transferencia bancaria, la misma cuenta informada por el Oferente al momento en que esta OM inicia ejecución.

13. GARANTÍAS DEL OFERENTE. El Oferente otorgará a favor de VATIA un pagaré en blanco con carta de instrucciones, que ampare los perjuicios derivados del incumplimiento de la OM. Este documento deberá ser entregado a VATIA a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la emisión de la Orden de Compra. El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que VATIA tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el Oferente, en cuyos eventos, VATIA la podrá hacerefectiva, sin perjuicio de las acciones legales que pueda interponer VATIA para resarcir el sobre costo y daños que se generen por este incumplimiento.

14. GARANTÍAS DEL DESTINATARIO.

VATIA, con el fin de garantizar el pago de la energía suministrada otorgará al Oferente, un pagaré en blanco con su carta de instrucciones dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aceptación de la presente Oferta.

15. CAUSALES DE TERMINACIÓN. Serán causales de terminación de la relación jurídica surgida de la aceptación de la presente OM las siguientes: a) El incumplimiento de cualquiera de las Partes de sus obligaciones. b) Por expreso mandato de la ley. c) De común acuerdo entre las Partes. d) El incumplimiento en el pago de una factura. e) El incumplimiento de la obligación de constituir los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del Mercado de Energía Mayorista en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido. f) La no constitución por las Partes dentro del plazo estipulado las garantías indicadas en el capítulo IV, g) El retiro del agente del mercado en las condiciones establecidas en la resolución CREG 156 de 2011 y las que la adicionen, las modifiquen o las complementen. h) Cuando los representantes legales, directivos y ejecutivos

vinculados al negocio jurídico o socios con participación superior al 5%, de cualquiera de las PARTES sean incluidos en listas vinculantes para Colombia, entre ellas, la emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas así como en la lista de Nacionales Especialmente Designados y personas bloqueadas emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), o se emita sentencia condenatoria en última instancia contra las personas referidas por los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y sus delitos fuente, o cuando cualquier activo necesario para la ejecución de la oferta mercantil sea objeto de una medida de extinción de dominio y sobre el cual la Sociedad de Activos Especiales (SAE S.A.S.) o la entidad que haga sus veces no tenga el control o no le haya sido nombrado un depositario directo. i) Cuando, respecto de cualquiera de las Partes tengan la aplicación efectiva, o corte efectivo de un proceso de limitación de suministro y se afecte la ejecución de la presente OM y/o retiro de mercado. j) Si cualquiera de las Partes inicie o se encuentre en un proceso de liquidación, disolución o sea intervenida por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. k) Cuando en ejercicio de lo establecido en la Cláusula Décima Tercera y Decima Cuarta de la presente Oferta, no se constituya, reponga o se renueve la garantía que sea solicitada por el Oferente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su favor y en las condiciones exigidas.

Parágrafo 1: La terminación de la presente OM no exime a las Partes del cumplimiento de las obligaciones contraídas con anterioridad a la fecha de terminación de esta. Para efectos de dar aplicación a la terminación unilateral del negocio jurídico que surja con la aceptación del presente Oferta, la Parte cumplida notificará el incumplimiento, a la otra, la cual tendrá cinco (5) días hábiles para resolver el incumplimiento. Pasado este término sin resolver el incumplimiento, la OM se dará por terminado de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento adicional o declaración judicial, pudiendo la parte cumplida ejercer su derecho a hacer efectiva las Garantías de Pago de la presente OM.

Parágrafo 2: En el evento de ocurrencia de algunas de las causales de terminación anticipada, la Parte cumplida informará inmediatamente al ASIC para que este deje de considerar el negocio jurídico que suja con la aceptación de la OM en la comercialización del Mercado Mayorista

16. SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO. En caso de mora por parte de VATIA en el pago de cualquier suma debida, derivada del suministro de energía, al Oferente, éste podrá, sin perjuicio de su derecho de terminación, suspender el suministro de energía

eléctrica hasta tanto VATIA cumpla con el pago. VATIA renuncia a cualquier tipo de requerimiento para efectos de lo aquí dispuesto.

17. PENAL. En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas del negocio jurídico, la Parte incumplida se obliga a cancelar a la Parte cumplida o que se hubiera allanado a cumplir, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la OM, a título de mera sanción, salvo cuando el incumplimiento sea atribuible a fuerza mayor, caso fortuito o evento eximente previamente demostrados. El valor total del negocio jurídico se definirá como el causado hasta el momento del incumplimiento más el valor estimado del negocio jurídico pendiente por ejecutar, que se calculará de acuerdo con las cantidades previstas de suministro de energía en el anexo 3 y con el precio del negocio jurídico, incluyendo un IPP con un crecimiento anual del 3.1%. Este valor podrá ser cobrado por la parte cumplida por la vía ejecutiva con base en la declaración que haga sobre el incumplimiento, lo cual es aceptado por las partes.

18. CESIÓN. VATIA y el Oferente podrán ceder total o parcialmente el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación surgida de esta OM, por mutuo acuerdo perfeccionado mediante documento escrito. En todo caso, las eventuales cesiones no pueden tener la capacidad, el propósito o el efecto de ir en detrimento de los derechos inherentes de los usuarios o de sobrepasar los límites de compras propias establecidos en la Resolución CREG 130 de 2019.

19. INTERPRETACIÓN, CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE. La presente OM y sus derechos y obligaciones estipuladas en la misma se rigen e interpretan de acuerdo con las leyes vigentes en la República de Colombia, y en lo particular por la reglamentación expedida por la CREG para el mercado de energía mayorista. Si con posterioridad a la fecha de celebración y perfeccionamiento del negocio jurídico que se dé con la aceptación de la presente OM se producen cambios en la Ley Colombiana, resoluciones emitidas por la CREG o autoridad competente y acuerdos emitidos por el ASIC, que modifiquen sus términos de y los derechos y obligaciones que ahora se contraen, las Partes se obligan a efectuar los cambios y ajustes necesarios dentro del término máximo de un (1) mes desde el aviso escrito recibido por la parte interesada a la otra parte, para dar cumplimiento a la nueva regulación o para restablecer el equilibrio económico de las partes, previa justificación de la afectación de este equilibrio económico. En el evento de no llegarse a un acuerdo entre las partes dentro del plazo aquí establecido, se someterá la diferencia al procedimiento establecido en la cláusula Vigésima de esta OM.

Parágrafo 1: Cualquier nueva carga impositiva establecida legalmente que afecte el precio de suministro y pago de la energía convenida, o la ejecución del negocio jurídico, será asumida por la Parte sobre la cual recaiga.

20. VIGENCIA DE LA OFERTA. Nuestra oferta tendrá una vigencia de 60 días contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de presentación de las ofertas en el marco de la convocatoria SICEP No. CP-GNCC2025-004

21. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Cualquier controversia, diferencia o disputa que se presente entre las partes en relación con la celebración, interpretación, ejecución o liquidación de la relación que surja con ocasión de la aceptación de esta oferta, será resuelta por éstas mismas en una o varias reuniones que no podrán superar un término de treinta (30) días contados a partir del día siguiente a aquel en el cual una de ellas comunique por escrito a la otra la diferencia. La reunión deberá llevarse a cabo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a que una de las Partes convoque a la otra, en las oficinas de VATIA. Si una parte no asiste a alguna de las reuniones se entenderá agotada la etapa de arreglo directo.

Arbitraje doméstico. En caso de que no sea posible alcanzar un acuerdo entre las Partes en la etapa de arreglo directo, éstas acuerdan someter el conflicto a la decisión de un tribunal arbitral. Cuando la cuantía de las pretensiones sea igual o inferior a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes en Colombia, el Tribunal de Arbitramento estará conformado por un (1) árbitro, que será designado por mutuo acuerdo entre las partes, o en su defecto, si no hay acuerdo un término de diez (10) días hábiles, desde la fecha en que una parte invite a la otra a hacer la designación, se hará mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que lleva el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. En el caso en el cual la cuantía de las pretensiones supere los mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes en Colombia, el Tribunal de Arbitramento estará conformado por tres (3) árbitros, los cuales serán designados por mutuo acuerdo entre las partes, o en su defecto, si no hay acuerdo un término de diez (10) días hábiles, desde la fecha en que una parte invite a la otra a hacer la designación, se hará mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que lleva el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El o los árbitros designados serán Abogados inscritos y fallarán en Derecho. El Tribunal de Arbitramento tendrá sede en la ciudad de Bogotá, decidirá conforme a leyes colombianas y en especial a las normas de arbitraje doméstico vigentes, y se someterá íntegramente a los reglamentos y procedimientos arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá, o a falta de ésta, de la entidad que haga sus veces. El Tribunal decidirá sin perjuicio de la calidad de título ejecutivo que presta este

documento en lo que se refiere a su incumplimiento, lo cual será conocido por la justicia ordinaria, mediante el trámite de ley.

22. EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. Las Partes quedarán exentas de responsabilidad por la demora o inejecución o ejecución parcial o extemporánea de las obligaciones de esta OM, cuando quiera que se presenten circunstancias que sean el resultado de fuerza mayor o caso fortuito. Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, la Parte afectada en el cumplimiento de sus obligaciones le notificara por escrito a la otra Parte acerca de la ocurrencia de la fuerza mayor o caso fortuito, las obligaciones afectadas, incluyendo la información y demás detalles que fueran pertinentes y hasta donde sea practico, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte se verá afectada. Una vez efectuada la notificación aquí señalada, la Parte afectada quedará excusada del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, durante un período de tiempo no mayor a dos (2) meses de la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito (el “Periodo Especial”). La Parte afectada no quedara relevada del cumplimiento de sus obligaciones hasta tanto no haya dado debido cumplimiento a la notificación.

En caso de desaparecer tal circunstancia las partes continuarán la ejecución de sus obligaciones en la forma estipulada anteriormente; si la fuerza mayor o caso fortuito se prolonga por un término superior al Periodo Especial, cualquiera de las Partes podrá dar por terminado la relación jurídica, para lo cual bastará comunicación escrita a la Otra Parte invocando esta cláusula.

Solamente se considerará como causa constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito todo evento que califique como tal de acuerdo con el artículo 64 del Código Civil colombiano, debidamente comprobado y siempre que sea ajeno a la Parte que lo alega y ocurra sin su culpa. Las obligaciones pendientes de pago, ocasionadas con anterioridad a la ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, deberán ser cubiertas por VATIA en los períodos estipulados.

23. LIQUIDACIÓN DE LA OM. Para efecto de la Liquidación del negocio jurídico que surja con la aceptación de esta OM, el Oferente emitirá certificado de paz y salvo por los pagos realizados y VATIA emitirá Paz y Salvo por el cumplimiento del suministro de energía. La emisión de los certificados se realizará a más tardar el primer día del cuarto mes siguiente al último mes de suministro.

Si pasado el periodo de cuatro (4) meses establecidos, las Partes no han suscrito el acta de liquidación, se entienda que el negocio jurídico que surja con la aceptación de esta OM ha quedado liquidado sin necesidad de la suscripción de dicho documento.

24. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Todas las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar con la ejecución del negocio jurídico que resulte de la aceptación de la presente OM y su aceptación serán remitidas así:

OFERENTE:
DIRECCIÓN:
DIRIGIDA A:
TELÉFONOS:
CORREO ELECTRÓNICO:
EMAIL:
CIUDAD:

VATIA S.A.S. E.S.P.
DIRECCIÓN: Cl. 35 Nte. 6ABis-100, Cali
DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL: LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE
TELÉFONO: (0_2) 665 24 00
EMAIL: lsandoval@vatia.com.co; mreyes@vatia.com.co
CIUDAD: CALI

Todas las notificaciones y comunicaciones que deban efectuarse en virtud de la presente OM se harán por escrito y surtirán efecto contra la entrega de estas si se entregan personalmente, por vía correo electrónico. En caso de correo electrónico, se tendrá la fecha de recibo siempre y cuando sea día hábil, de lo contrario surtirán efecto el día hábil siguiente.

25. RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD: Toda la información que se entreguen las Partes, durante la negociación, celebración, ejecución y liquidación del negocio jurídico será, por regla general, de carácter confidencial. Las Partes se comprometen a mantener la debida reserva, no divulgar a terceros ni hacer uso para terceros o para operaciones distintas de la ejecución de la presente OM, salvo i) Cuando la información suministrada deba ser entregada por orden de autoridad judicial o administrativa o en cumplimiento de la regulación vigente; ii) Cuando la información sea de conocimiento público, por causas no imputables a la parte receptora de la información. Así mismo, las partes utilizarán los medios necesarios para que sus empleados guarden debida reserva sobre la información.

26. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se entiende para todos los efectos, que, con la suscripción de la presente OM, Las Partes cuentan con políticas de privacidad para el tratamiento de datos personales a las cuales dan pleno cumplimiento y podrá ser consultada en nuestros sitios web.

Igualmente se autorizan entre sí, para realizar el tratamiento de los datos personales, en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales, especialmente la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 o y demás normas que los modifiquen y/o adicionen y/o sustituyan. Por tratamiento de datos se entiende cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como, la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia o supresión. Como titular de los datos podrán solicitar expresamente la corrección, actualización y rectificación, dirigiendo una comunicación escrita a la otra parte mediante sus canales dispuestos.

27. ORIGEN DE INGRESOS. Las Partes declaran que tanto los recursos utilizados en la ejecución del Negocio Jurídico como sus ingresos, provienen de actividades y fuentes lícitas y se comprometen a no utilizar a la otra Parte o al Negocio Jurídico celebrado entre estas como vehículo para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos en desarrollo de actividades ilícitas; igualmente se obligan a reportar a la otra Parte la inclusión de su nombre, razón o denominación social, el de sus socios con participación superior al 5%, sus administradores o cualquier otro aportante de recursos bajo cualquier título, en listas vinculantes para Colombia, entre ellas la emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas, así como en la lista de Nacionales Especialmente Designados y personas bloqueadas emitida por Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), las cuales podrán ser consultadas por las partes, así como la vinculación en investigación formal (imputación de cargos) cuando se tenga conocimiento, por un eventual delito de lavado de activos, financiación del terrorismo o actividades delictivas similares, por parte de entidades o autoridades en Colombia o el exterior. En igual sentido, las Partes se obligan a responder ante la otra parte o cualquier tercero afectado por los perjuicios causados derivados de estos hechos. El incumplimiento de la obligación aquí contenida constituye causal a favor de la parte cumplida para dar por terminado el Negocio Jurídico y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin, acorde con lo dispuesto en la regulación vigente

28. ANTICORRUPCIÓN.

Las Partes declaran que tanto los recursos utilizados en la ejecución del Negocio Jurídico como sus ingresos, provienen de actividades y fuentes lícitas y se compromete a no utilizar a la contraparte contractual o al Negocio Jurídico celebrado con éste como vehículo para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos en desarrollo de actividades ilícitas; igualmente se obligan a reportar a la contraparte la inclusión de su nombre, razón o denominación social, el de sus socios con participación superior al 5%, sus administradores

o cualquier otro aportante de recursos bajo cualquier título, en listas de riesgo delictivo administradas por Naciones, Organizaciones o entidades nacionales o internacionales, entre ellas la emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas, así como en la lista de Nacionales Especialmente Designados y personas bloqueadas emitida por Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), las cuales podrán ser consultadas por las partes, así como la vinculación en investigación formal (imputación de cargos) cuando se tenga conocimiento, por un eventual delito de lavado de activos, financiación del terrorismo o actividades delictivas similares, por parte de entidades o autoridades en Colombia o el exterior. En igual sentido, las Partes se obligan a responder ante la otra parte o cualquier tercero afectado por los perjuicios causados derivados de estos hechos. El incumplimiento de la obligación aquí contenida constituye causal a favor de la parte cumplida para dar por terminado el Negocio Jurídico y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin, acorde con lo dispuesto en la regulación vigente.

29. CONFLICTO DE INTERÉS. Las partes declaran bajo la gravedad del juramento que, ni él, ni sus subcontratistas, empleados, directivos o administradores vinculados al Negocio jurídico están incursos en situaciones o relaciones que puedan configurar conflictos de interés, sus accionistas con participación superior al 5%, directivos o administradores. Por conflicto de interés se entiende cualquier situación en la que una de las partes, directamente o a través de terceros, se encuentre en situaciones que reduzcan su independencia u objetividad, se vea abocado a la toma de una decisión y/o a alternativas de conducta, donde tiene la posibilidad de elegir entre el interés del Negocio Jurídico o el de la otra parte, y su interés personal o el de tercera persona. En caso de encontrarse en algunas de las etapas de la ejecución de la oferta mercantil en un conflicto de interés sobreviniente, ante una situación que pueda ser constitutiva de conflicto de interés o ante situación que pueda generar duda sobre la existencia de un conflicto de interés relacionado con cualquiera de las partes, inmediatamente, después de conocido, la parte que presente el conflicto de interés, debe reportar tal situación a través del correo electrónico dirigido al Gerente del Proceso que gestiona el Negocio Jurídico, con copia al Coordinador del Negocio Jurídico, y al buzón lineaetica@vatia.com.co. La omisión de esta obligación por parte cualquiera de las partes constituye causal de terminación unilateral a favor del Destinatario, de acuerdo con lo establecido en el presente Negocio Jurídico, sin que el exista derecho a indemnización alguna.

30. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. Es obligación conocer y observar la Política de Derechos Humanos de las Partes y respetar los Derechos Humanos de las personas directa o indirectamente relacionadas con la ejecución de la presente OM. Las Partes recibirán, registrarán e investigarán administrativa o disciplinariamente

cualquier queja o acusación, por eventuales abusos a los Derechos Humanos por parte de los empleados o subcontratistas a través de los cuales desarrolle el objeto de la presente OM y comunicará a la parte incumplida tales quejas y/o acusaciones, así como el resultado de la respectiva investigación. Estos registros podrán ser solicitados por las Partes en cualquier momento.

31. ESTIPULACIONES ADICIONALES. Suministro de información financiera: Las Partes se obligan a entregar a la otra Parte, y mantener actualizada cada vez que se requiera, la información que este último le solicite, la cual estará referida a contactos comerciales, estados financieros certificados, Certificado de Existencia y Representación Legal. Autorización de manejo de datos: Las partes se autorizan recíprocamente de manera permanente e irrevocable para que cada una de ellas consulte, procese, reporte, obtenga, actualice y divulgue en las Centrales de Riesgo y/o cualquier otra entidad que maneje bases de datos con los mismos fines, el nacimiento, modificación, cumplimiento y extinción de las obligaciones contraídas o que lleguen a contraerse, fruto del comportamiento comercial y financiero positivo o negativo de cada una de ellas. En consecuencia, quedan recíprocamente autorizadas para reportar y actualizar el comportamiento de la otra Parte en las mencionadas bases de datos. La permanencia de la información que se refleje dependerá de la forma y oportunidad en que cada una de las partes cumpla sus obligaciones, conforme a los plazos establecidos legal y jurisprudencialmente.

32. DECLARACIÓN FINAL. La relación comercial entre las Partes se regirá en todo lo no mencionado en este documento, por lo dispuesto en los términos de la Convocatoria pública CP-GNCC2025-004 para el suministro de energía y potencia para el mercado regulado.

33. VALIDEZ DE FIRMA ELECTRÓNICA O DIGITAL. De acuerdo sobre el uso del mecanismo de firma electrónica y/o Digital. Las Partes acuerdan que el negocio jurídico y sus anexos, así como actas, otrosíes, órdenes de compra o servicio y demás documentos complementarios al objeto contractual podrán ser celebrados a través de tecnologías de firma electrónica o firma digital a la luz del Decreto 2364 de 2012 y Ley 527 de 1999 y/o las normas que la complementen, modifiquen o reemplacen. En consecuencia, las Partes acuerdan y manifiestan lo siguiente:

Que este mecanismo y las técnicas de identificación de las personas involucradas en el proceso de firma se consideran métodos confiables, apropiados y válidos de firma para todos los efectos legales.

Las Partes, en consecuencia, aceptan que la firma electrónica y/o digital tendrán la misma validez y efectos jurídicos que la firma autógrafa.

Los documentos suscritos con firma electrónica y/o digital serán vinculantes y exigibles de acuerdo con sus términos, y se considerarán íntegros, completos e inalterados una vez firmados por la totalidad de las personas autorizadas.

Si alguna de las Partes conoce de cualquier situación que ponga en duda la seguridad de la firma electrónica y/o digital, o que genere reparos sobre la calidad de la misma, dará aviso inmediato a la otra Parte.

Los documentos suscritos con firma electrónica y/o digital serán admitidos y considerados como documentos originales en caso de ser sometidos a juicio, arbitraje, conciliación u otro mecanismo de resolución de conflictos, e inclusive en cualquier procedimiento o proceso administrativo, judicial o extrajudicial.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX. S.A. E.S.P.

Representante Legal

Cedula Ciudadanía: xx.xxx.xxx de xxx

**(GARANTÍA DE PAGO: DE VATIA AL ADJUDICADO)
ANEXO PAGARÉ EN BLANCO Y CARTA DE INSTRUCCIONES.**

PAGARÉ No. XXXXXXXXXXXXX

OFERTA MERCANTIL No. XX-XXX-XX DEL xx DE xxx DE 20xx ACEPTADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. XX-XXX-XX DEL xx DE xxx DE 20xx, PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL X DE XXX DE 20XX AL XX DE XXXX DE XXXX

**OFERENTE: XXXXXXXXXXXXX S.A E.S.P.
DESTINATARIO: VATIA S.A.S. E.S.P.**

VATIA S.A.S. E.S.P., constituida por medio de la Escritura Pública No. xxxx del XX de XXX de XXX, otorgada ante la Notaría xxx de xxxxxx, reformada varias veces, con domicilio social principal en la ciudad de Cali, en cuyo nombre y representación legal actúa su Gerente el señor **LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE**, ciudadano mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.641.875 expedida en Cali, **PROMETE PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE XXXXXXXXXXXX S.A E.S.P.**, en sus oficinas en la ciudad de Cali (Valle), el día _____ del mes de _____ de _____ (20__) la suma de _____ (\$_____) moneda legal; las demás condiciones se especifican en la carta de instrucciones adjunta.

EL Deudor declara que renuncia expresamente a interponer acción, con el fin de invalidar el contenido del pagaré No. _____, por el solo hecho de usarse el “Intercambio Electrónico de Datos” en cumplimiento de la ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012. En caso de litigio, los registros de los mensajes de Intercambio Electrónico de Datos que se hayan utilizado serán admisibles ante el juez competente y constituirán plena prueba de los hechos que en ellos figuran, salvo que se aporte prueba en contrario. El Deudor reconoce y acepta que las firmas plasmadas en el pagaré No _____ y en la carta de instrucciones anexa, son confiables y vinculantes para obligarlo legalmente en relación con su contenido y tienen la misma validez y los mismos efectos jurídicos de la firma manuscrita

Para constancia se firma en la ciudad de Cali (Valle) a los _____ del mes de _____ de _____.

LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE
Representante Legal
VATIA S.A.S. E.S.P.

CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ No. XXXXXX

OFERTA MERCANTIL No. XX-XXX-XX DEL xx DE xxx DE 20xx ACEPTADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. XX-XXX-XX DEL xx DE xxx DE 20xx, PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL XX DE XXX DE 20XX AL XX DE XXX DE 20XX

OFERENTE: XXXX S.A E.S.P.
DESTINATARIO: VATIA S.A.S. E.S.P.

VATIA S.A.S. E.S.P. constituida por medio de la Escritura Pública No. xxx del xx de xxxx de xxxx, otorgada ante la Notaría xxx de xxxx, reformada varias veces, con domicilio social principal en la ciudad de Cali, en cuyo nombre y representación actúa su Gerente el señor **LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE**, identificado con la cédula de ciudadanía número **16.641.875** expedida en **CALI**, autoriza a **XXXXXX S.A E.S.P.** empresa de servicios públicos, constituida por medio de la Escritura Pública No. xxx de la Notaría xxxx del xxxx de xxx, con domicilio social en la ciudad de Cali, la cual según Certificado de Cámara y Comercio está identificada con el NIT. xxxxx, para que haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el pagare No. XXXXXXXXX, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. La cantidad por pagar será igual al valor de todas o de una de las obligaciones exigibles derivadas de la oferta mercantil No. XX-XXX-XX DEL XX DE XXX DE 20XX aceptada mediante orden de compra No. XX-XXX-XX DEL XX DE XXX DE 20XX, PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL XX DE XXXX AL XX DE XXXX DE 20XX, más los intereses de plazo y/o mora, que a nuestro cargo y a favor de **XXX S.A E.S.P.** existan al momento de ser llenados los espacios en blanco del pagare aquí determinado.
2. Los espacios en blanco se llenarán cuando **VATIA S.A.S. E.S.P.** no cumpla con el pago del suministro de energía eléctrica.
3. La fecha de creación será aquella en que se llenen los espacios en blanco según las instrucciones dadas en esta carta y la fecha de vencimiento será cualquiera que la consigne, posterior al incumplimiento por **VATIA S.A.S. E.S.P.** de las obligaciones adeudadas.
4. En caso de cobro judicial, **VATIA S.A.S. E.S.P.** deberá pagar los gastos y costos que determine el juez competente. En caso de cobro extrajudicial **VATIA S.A.S. E.S.P.** deberá pagar aquellos costos que **XXXXXXXXXX S.A E.S.P.** justifique en una relación detallada.

XXXXXXXXXX S.A E.S.P. devolverá esta carta de instrucciones y el pagaré, al momento de la firma del acta de liquidación de la oferta mercantil No. XX-XXX-XX DEL XX DE XXX DE 20XX aceptada mediante orden de compra No. XX-XXX-XX DEL XX DE XXX DE 20XX, PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL XX DE XXX AL XX DE XXXX DE 20XX, siempre y cuando **VATIA S.A.S. E.S.P.** se encuentre a paz y salvo con todas las obligaciones que pudiera tener frente a **XXXXXXXXXXXX S.A E.S.P.** en virtud del contrato suscripto.

EL Deudor declara que renuncia expresamente a interponer acción, con el fin de invalidar el contenido del pagaré No. ___, por el solo hecho de usarse el “Intercambio Electrónico de Datos” en cumplimiento de la ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012. En caso de litigio, los registros de los mensajes de Intercambio Electrónico de Datos que se hayan utilizado serán admisibles ante el juez competente y constituirán plena prueba de los hechos que en ellos figuran, salvo que se aporte prueba en contrario. El Deudor reconoce y acepta que las firmas plasmadas en el pagaré No ___ y en la carta de instrucciones anexa, son confiables y vinculantes para obligarlo legalmente en relación con su contenido y tienen la misma validez y los mismos efectos jurídicos de la firma manuscrita

Firmado en la ciudad de Cali, a los XXX (X) días del mes de XXXX de XXXXX (XXXX).

LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE.

Representante Legal

VATIA S.A.S. E.S.P.

**(GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: DEL ADJUDICADO A VATIA)
ANEXO PAGARÉ EN BLANCO Y CARTA DE INSTRUCCIONES.
PAGARÉ No. XXXXXXXXXXXXX**

OFERTA MERCANTIL No. XX-XXX-XX DEL xx DE xxx DE 20xx ACEPTADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. XX-XXX-XX DEL xx DE xxx DE 20xx, PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL XX DE XXX DE 20XX AL XX DE XXX DE 20XX

OFERENTE: XXXXXXXXXXXXX S.A E.S.P.
DESTINATARIO: VATIA S.A.S. E.S.P.

XXX S.A. E.S.P., con domicilio social principal en la ciudad de XXX, con NIT XXXX, en cuyo nombre y representación legal actúa su Gerente el señor XXXX, ciudadano mayor de edad, vecino de XXXX, identificado con la cédula de ciudadanía número XXXX expedida en XXX, **PROMETE PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VATIA S.A.S E.S.P.**, en la ciudad de Cali (Valle), el día _____ del mes de _____ de _____ (20__) la suma de _____ (\$ _____) moneda legal.

EL Deudor declara que renuncia expresamente a interponer acción, con el fin de invalidar el contenido del pagaré No. _____, por el solo hecho de usarse el “Intercambio Electrónico de Datos” en cumplimiento de la ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012. En caso de litigio, los registros de los mensajes de Intercambio Electrónico de Datos que se hayan utilizado serán admisibles ante el juez competente y constituirán plena prueba de los hechos que en ellos figuran, salvo que se aporte prueba en contrario. El Deudor reconoce y acepta que las firmas plasmadas en el pagaré No _____ y en la carta de instrucciones anexa, son confiables y vinculantes para obligarlo legalmente en relación con su contenido y tienen la misma validez y los mismos efectos jurídicos de la firma manuscrita.

Para constancia se firma en la ciudad de Cali (Valle) a los _____ del mes de _____ de _____.

XXXXX
Representante Legal
XXXX S.A. E.S.P.

CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ No. XXXXXX

OFERTA MERCANTIL No. XX-XXX-XX DEL xx DE xxx DE 20xx ACEPTADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. XX-XXX-XX DEL xx DE xxx DE 20xx, PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL XX DE XXX DE 20XX AL XX DE XXX DE 20XX

OFERENTE: XXXX S.A E.S.P.
DESTINATARIO: VATIA S.A.S. E.S.P.

XXXX S.A. E.S.P. con domicilio social principal en la ciudad de XXXX, con NIT. XXXX en cuyo nombre y representación actúa su Gerente el señor **XXX**, identificado con la cédula de ciudadanía número **XXX** expedida en **XXX**, autoriza a **VATIA S.A.S E.S.P.** empresa de servicios públicos, el NIT. 817.001.892, para que haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el pagare No. XXXXXXXXX, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. La cantidad por pagar será igual al valor de todas o de una de las obligaciones exigibles derivadas de la oferta mercantil No. XX-XXX-XX DEL XX DE XXX DE 20XX aceptada mediante orden de compra No. XX-XXX-XX DEL XX DE XXX DE 20XX, PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL XX DE XXXX AL XX DE XXXX DE 20XX, más los intereses de plazo y/o mora, que a nuestro cargo y a favor de **VATIA S.A.S E.S.P.** existan al momento de ser llenados los espacios en blanco del pagare aquí determinado. El valor incluye el mayor valor que VATIA S.A.S ESP tenga o tuviere que pagar por la energía dejada de suministrar por XXXX S.A ESP, en cuyos eventos, VATIA S.A.S ESP la podrá hacer efectiva, sin perjuicio de las acciones legales que pueda interponer VATIA S.A.S ESP para resarcir el sobrecosto y daños que se generen por este incumplimiento
2. Los espacios en blanco se llenarán cuando **XXXX S.A. E.S.P.** incumpla las obligaciones derivadas de la oferta mercantil No. XX-XXX-XX DEL XX DE XXX DE 20XX aceptada mediante orden de compra No. XX-XXX-XX DEL XX DE XXX DE 20XX, en especial la relacionada con el suministro de energía eléctrica en las cantidades y plazos acordados.
3. La fecha de creación será aquella en que se llenen los espacios en blanco según las instrucciones dadas en esta carta y la fecha de vencimiento será cualquiera que la consigne, posterior al incumplimiento por **XXXX S.A. E.S.P.** de las obligaciones adeudadas.
4. En caso de cobro judicial, **XXX S.A. E.S.P.** deberá pagar los gastos y costos que determine el juez competente. En caso de cobro extrajudicial **XXXX S.A. E.S.P.** deberá pagar aquellos costos que **VATIA S.A.S E.S.P.** justifique en una relación detallada.

VATIA S.A.S E.S.P. devolverá esta carta de instrucciones y el pagaré, al momento de la firma del acta de liquidación de la oferta mercantil No. XX-XXX-XX DEL XX DE XXX DE 20XX aceptada mediante orden de compra No. XX-XXX-XX DEL XX DE XXX DE 20XX, PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL XX DE XXX AL XX DE XXXX DE 20XX, siempre y cuando **XXXX S.A. E.S.P.** se encuentre a paz y salvo con todas las obligaciones que pudiera tener frente a **XXXXXXXXXXXX S.A E.S.P.** en virtud del contrato suscrito.

EL Deudor declara que renuncia expresamente a interponer acción, con el fin de invalidar el contenido del pagaré No. _____, por el solo hecho de usarse el “Intercambio Electrónico de Datos” en cumplimiento de la ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012. En caso de litigio, los registros de los mensajes de Intercambio Electrónico de Datos que se hayan utilizado serán admisibles ante el juez competente y constituirán plena prueba de los hechos que en ellos figuran, salvo que se aporte prueba en contrario. El Deudor reconoce y acepta que las firmas plasmadas en el pagaré No _____ y en la carta de instrucciones anexa, son confiables y vinculantes para obligarlo legalmente en relación con su contenido y tienen la misma validez y los mismos efectos jurídicos de la firma manuscrita

Firmado en la ciudad de XXX, a los XXX (X) días del mes de XXXX de XXXXX (XXXX).

XXXXX

Representante Legal

XXXX S.A. E.S.P.

ANEXO 3. FORMATO DE PRECIOS Y CANTIDADES CONDICIONES DE LA OFERTA – FORMATOS DE PRESENTACIÓN

PRODUCTO 1.

CP-GNCC2025-004

CP-GNCC2025-004-PROD01

CANTIDAD EN: KWh
MODALIDAD: PAGUE LO CONTRATADO
OFERENTE:

MES DE SUMINISTRO	ENERGÍA SOLICITADA (KWh)	% ENERGÍA OFRECIDA	ENERGÍA OFRECIDA (KWh)	PRECIO OFERTADO (\$/KWh)
feb.-26	4,396,573	100.00%	4,396,573	
mar.-26	9,669,032	100.00%	9,669,032	
abr.-26	10,071,257	100.00%	10,071,257	
may.-26	9,866,307	100.00%	9,866,307	
jun.-26	12,364,564	100.00%	12,364,564	
jul.-26	12,776,719	100.00%	12,776,719	
ago.-26	12,207,909	100.00%	12,207,909	
sep.-26	11,954,829	100.00%	11,954,829	
oct.-26	13,185,122	100.00%	13,185,122	
nov.-26	11,780,439	100.00%	11,780,439	
dic.-26	13,169,894	100.00%	13,169,894	
ene.-27	14,876,875	100.00%	14,876,875	
feb.-27	13,124,749	100.00%	13,124,749	
may.-27	16,057,149	100.00%	16,057,149	
jun.-27	13,725,396	100.00%	13,725,396	
jul.-27	14,099,291	100.00%	14,099,291	
ago.-27	13,990,120	100.00%	13,990,120	
sep.-27	13,864,286	100.00%	13,864,286	
oct.-27	14,181,970	100.00%	14,181,970	
nov.-27	13,731,319	100.00%	13,731,319	
dic.-27	14,420,455	100.00%	14,420,455	
TOTAL	292,254,971	100.00%	292,254,971	-

Nota

1. \$/kWh expresados en pesos de octubre de 2025.
 2. La energía ofertada se despachara conforme a las cantidades horarias de este anexo
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL

OFFERENTE:[illegible]